

RUSTAM BIN HASAN

lawan

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 12hb Ogos 2020 / 22 Zulhijjah 1441H

Kes Mal (Rayuan) No. 10000-043-0114-2018

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam - Seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Perayu: *Encik Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir & Ismail*

Peguam Responden: *Puan Munirah binti Aminuddin dari Majlis Agama Islam Selangor*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 27/8/2018 dalam Kes Mal No. 10400-043-0216-2015 yang memutuskan permohonan Perayu sebagaimana berikut;

- i. Mahkamah menolak tuntutan ini berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003;
- ii. Mahkamah memerintahkan bahawa Majlis Agama Islam Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor atau

mana-mana agensi yang berkaitan hendaklah memberi perhatian dalam membimbing dan mengawal akidah Islamiyyah Plaintiff.

[2] Responden adalah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebuah badan induk yang bertanggungjawab dalam memastikan akidah umat Islam khususnya di Selangor terpelihara.

[3] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan 3 orang saksi manakala bagi pihak Responden, seorang saksi telah memberikan keterangan yang merupakan Penolong Pegawai Pendaftaran Kanan, Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya.

[4] Dalam alasan rayuan, Perayu telah memplidkan alasan-alasan seperti berikut;

- i. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dan gagal meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak dari kecil sehingga kini (selama tempoh 50 tahun) adalah beragama Kristian. Adalah mustahil untuk Perayu memberi bukti dokumentar atau fizikal secara kukuh tentang 'kepercayaan' atau agama yang dianutinya dari kecil sehingga kini berumur 54 tahun. 'Kepercayaan' adalah suatu yang ghaib bukan macam mencuri, kenderaan, kerosakkan mahupun bencana alam. Bukti yang ada, adalah pada zahirnya iaitu pengakuan, rupa diri, amalan agama dan cara hidup sehariannya. Begitu juga neraca yang sama bagi menentukan orang yang beragama Islam;

- ii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang Seksyen 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 2003 sebagai permohonan untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. Seksyen 61(3)(b)(x) tersebut adalah untuk ke mal dan bukan merujuk kepada murtad. Kes murtad adalah dalam bidangkuasa jenayah Syariah;
- iii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 sebagai neraca penentuan sempurnayanya Islam Perayu sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia patuh kepada Rukun Syahadah (Fatimah Tan) iaitu kepada Allah, beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Pada semua masa material Perayu tidak pernah bersyahadah;
- iv. Yang Arif Hakim bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menerima dan menggunakan kaedah 'istitabah' untuk menyelamatkan aqidah Perayu. Sayugia diakui bahawa proses 'istitabah' adalah dalam kes jenayah Syariah di mana apabila tertuduh disabitkan dengan kesalahan murtad akan diberi peluang untuk bertaubat dengan mengikuti sesi 'istitabah' sebelum Mahkamah menjatuhkan hukuman jika terus dengan pendirian murtadnya. Dalam kes perayu, Perayu bukan mohon untuk murtad.

- v. Keputusan Yang Arif Hakim Bicara adalah '*bad in law*' kerana lain yang dipohon lain pula yang diputuskan. Kes di sini suatu pengisytiharan bukan lagi Islam akan tetapi diputuskan sebagai suatu permohonan murtad.

Fakta Kes

[5] Perayu dilahirkan pada 16/5/1964 di Indonesia sebagai seorang Kristian yang mengamalkan adat resam keturunan batak. Beliau adalah anak kepada pasangan suami isteri bernama Hasan dan Rusma Simamora yang juga merupakan warganegara Indonesia dan beragama Kristian. Perayu telah berkahwin dengan Sri hartati yang juga beragama Kristian.

[6] Pada tahun 1985, Perayu telah datang ke Malaysia untuk tujuan bekerja. Perayu telah memohon kad pengenalan 'bagi orang yang baharu sampai' dan telah diberikan kad tersebut pada 22/5/1985. Pada 15/7/1992, Perayu telah memohon kad pengenalan dengan mengisi borang permohonan kad pengenalan yang mana Perayu telah memilih dan tandakan agama Islam di ruangan agama di dalam borang tersebut. Permohonan tersebut telah diluluskan dan Perayu telah diberi taraf permastautin tetap dan status agama ditulis Islam.

[7] Perayu seterusnya menyatakan bahawa sejak lahir sehingga kini adalah beragama Kristian dan tidak pernah memeluk Agama Islam.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Merujuk kepada fakta-fakta dalam rekod rayuan dan persoalan yang ditimbulkan oleh Perayu dan saksi-saksi di Mahkamah Bicara, bahawa Perayu tidak pernah memeluk Agama Islam walaupun jelas dalam kad pengenalan

○ Perayu menggunakan nama Rustam bin Hasan dan status agama adalah Islam, maka kami mendapati isu pokok kes ini ialah berkenaan persoalan pengIslaman Perayu, sama ada ianya berlaku atau tidak.

[9] Oleh kerana itu, di peringkat ini kami bersetuju untuk mengulas berkenaan kewujudan pemeluk Islam Perayu terlebih dahulu sebagaimana alasan rayuan ketiga Perayu. Jika pemeluk Islam Perayu tersebut sempurna maka kami akan mengulas alasan-alasan rayuan Perayu yang berikutnya.

[10] Berdasarkan keterangan dalam rekod rayuan, Perayu menyatakan bahawa beliau tidak pernah memeluk agama Islam dan tidak pernah melafazkan kalimah syahadah. Saksi-saksi Perayu juga menyatakan bahawa sejak lahir Perayu adalah beragama Kristian dan ibu bapa Perayu juga adalah beragama Kristian.

[11] Merujuk pliding Perayu di halaman 7 Rekod Rayuan, Perayu di dalam Penyata Tuntutan mencatatkan;

- i. Semenjak dari lahir sehingga ke tarikh di sini saya seorang yang beragama Kristian.
- ii. Saya tidak pernah memeluk Islam.

[12] Berkenaan isu ini juga, Perayu telah memberikan keterangan secara affidavit bertarikh pada 4/4/2016 (rekod rayuan halaman 18). Semasa disoal balas pada 3/5/2016 (rekod rayuan halaman 29) Perayu menyatakan antara lain;

- i. *Perayu datang ke Malaysia pada tahun 1984 seorang diri;*
- ii. *Keturunan beliau semua asal beragama Kristian*

- iii. *Semasa di kebun kelapa sawit, ada orang bagi 'ic' pada tahun 1984. Orang tersebut mendapatkan dokumen peribadi Perayu dan menguruskan berkenaan 'ic' Perayu*
- iv. *.....kami tidak pernah mengaku Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah saya tak tahu*

[13] Di peringkat ini, kami mendapati keterangan Perayu adalah berkenaan persoalan paling asas iaitu Perayu tidak pernah memeluk agama Islam dan tidak pernah melafazkan kalimah syahadah langsung tidak dicabar dan dibantah oleh peguam Responden sedangkan peguam Responden boleh melakukannya di dalam prosiding soal balas ke atas Perayu.

[14] Kesan daripada kegagalan peguam Responden mencabar keterangan Perayu di atas, maka ianya boleh dianggap sebagai tidak mempertikai keterangan Perayu dalam isu tersebut. Prinsip seumpama ini telah diputuskan di dalam kes Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang (rayuan) no. 07000-0143-0010-2012 pada 24 Jun 2013 di antara Wan Azrul Bin Abdullah lwn Ketua Pendakwa Syarie Pulau Pinang (belum dilaporkan) apabila Panel Rayuan telah memutuskan ketiadaan soal balas oleh pihak perayu kepada saksi berkaitan sesuatu isu, maka keterangan itu boleh diterima oleh mahkamah. Prinsip ini juga telah dipakai oleh Panel Rayuan Syariah Selangor di dalam kes mal (rayuan) no. 10000-043-0040-2014 antara Majlis Agama Islam Selangor lwn Nuraishah Wan Yin Chow (belum dilaporkan) pada 2/11/2015.

[15] Berdasarkan prinsip tersebut, kami bersetuju bahawa Perayu tidak pernah melafazkan kalimah syahadah dan ianya telah nyata diterima oleh Responden memandangkan ianya tidak dipertikaikan atau bantahan dibuat Responden semasa prosiding perbicaraan.

○ [16] Persoalan selanjutnya ialah sama ada ketiadaan Perayu melafazkan kalimah syahadah telah menjejaskan syarat-syarat pengIslaman dari segi hukum syarak dan undang-undang memandangkan nama Perayu adalah lazimnya nama orang Islam dan dokumen pengenalan Perayu juga menunjukkan Perayu beragama Islam?

[17] YA Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya (halaman 144-147 rekod rayuan) telah merujuk kepada seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Dapatan YA Hakim Bicara bahawa jika salah satu daripada ciri-ciri yang dinyatakan dalam seksyen 2 tersebut dipenuhi maka seseorang itu hendaklah diiktiraf atau disabitkan sebagai 'orang Islam' bagi maksud undang-undang dan hukum Syarak. YA Hakim Bicara menyatakan penggunaan nama Perayu dan nama bapa Perayu yang sinonim dengan nama orang Islam serta istilah 'bin' pada rekod awam Perayu jelas menunjukkan bahawa Perayu secara lazim berketurunan orang Islam.

Selanjutnya YA Hakim Bicara menyatakan dokumen yang ditandakan D-2 tersebut yang diisi oleh Perayu sendiri telah menjelaskan kedudukan sebenar mengenai status agama Perayu iaitu sebagai pemastautinan tetap bergama Islam.

[18] Dalam hal ini dapatan kami adalah sedikit berbeza. Apabila berlaku persoalan seumpama ini di Selangor, maka peruntukan seksyen 114 Enakmen hendaklah terlebih dahulu dirujuk iaitu:

Jika apa-apa soalan timbul tentang sama ada seseorang itu adalah seorang muallaf, dan orang itu tidak didaftarkan dalam Daftar Muallaf atau di bawah mana-mana undang-undang mana-mana Negeri sebagai seorang muallaf, soalan itu hendaklah diputuskan berdasarkan kepada merit kes itu megikut seksyen 107.

[19] Seksyen 107 Enakmen pula adalah sepertimana berikut:

Kehendak-kehendak bagi masuk Islam.

(1) Kehendak-kehendak yang berikut hendaklah dipatuhi bagi pemelukannya agama Islam oleh seseorang:

(a) orang itu mestilah mengucapkan dua kalimah Syahadah dalam bahasa Arab secara semunasabahnya jelas;

(b) pada masa mengucap dua kalimah itu, orang itu mestilah sedar bahawa ia bermakna "Aku naik saksi bahawa tiada tuhan melainkan Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad S.A.W ialah Pesuruh Allah"; dan

(c) pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri.

(2) Seseorang yang tidak dapat bercakap boleh, bagi maksud memenuhi kehendak perenggan (1)(a), mengucapkan dua kalimah Syahadah dengan menggunakan isyarat yang menunjukkan makna yang dinyatakan dalam perenggan (1)(b).

[20] Seksyen 107 Enakmen ini adalah selari dengan kehendak hukum Syarak bahawa seseorang yang berlafaz dengan dua kalimah syahadah itu adalah memberi pengakuan berkenaan adanya Tuhan yang sebenar iaitu Allah dan memberi pengakuan bahawa sebenarnya Tuhan telah mengutuskan Rasulnya kepada sekalian alam ini iaitu Nabi Muhammad s.a.w. Di dalam dua kalimah

syahadah itu terkandung kepercayaan kepada tuhan yang sebenarnya dan kepercayaan kepada Rasulullah.

[21] Kes *Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan binti Abdullah* [2009] 27(2) JH 185 adalah dirujuk di mana Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang telah memberi dapatan bahawa apabila seseorang yang bukan Islam telah mengucap dua kalimah syahadah disertai dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya, hartanya dan nyawanya sepertimana terpeliharanya diri, harta dan nyawa seseorang Islam. Panel kes tersebut turut menjelaskan berkenaan syarat-syarat sah syahadah;

“Namun lafaz dua kalimah syahadah tersebut adalah terikat dengan syarat-syarat sah syahadah dan syarat-syaratnya ada enam perkara iaitu:-

- a. Seseorang itu hendaklah tertib lafaz-lafaz syahadah itu dengan berturut-turut.*
- b. Hendaklah melafazkan kedua-dua kalimah syahadah itu dengan berturut-turut.*
- c. Hendaklah faham akan makna kedua-dua kalimah syahadah tersebut.*
- d. Hendaklah mendustakan sekalian perkara yang menyalahi bagi maksud syahadah itu.*
- e. Hendaklah menggunakan perkataan ‘asyhadu’ pada kedua-duanya.*
- f. Jangan syak pada kedua-duanya.”*

[22] Dalam kitab *Fathu al-Majiid, Sharhu Kitab al-Tauhid* oleh al-Syeikh Abdul Rahman bin Hassan Aali-Syeikh, Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, ms 29 yang menjelaskan kalimah syahadah yang diucapkan tanpa memahami maksudnya tidak memberikan apa-apa kesan kepada aqidah/kepercayaan penuturnya;

“Katanya: sesiapa yang bersyahadah ‘tiada Tuhan melainkan Allah’ bermaksud sesiapa yang berkata dengannya dalam keadaan dia mengetahui maknanya, melaksanakan tuntutan-tuntutannya secara batin dan zahir, maka tidak dapat tidak pada syahadah tersebut, ia mestilah mengetahui, yakin dan beramal dengan dalil-dalilnya sebagaimana Firman Allah s.w.t yang bermaksud (Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (wahai Muhammad) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah) (19 : 47) dan firman Allah lagi yang bermaksud (kecuali sesiapa yang memberi penerangan mengakui kebenaran dengan mentauhidkan Allah, Tuhan Yang Sebenar-benarnya secara mereka mengetahuiNya dengan yakin (bukan dengan kata-kata orang; maka merekalah yang mungkin diizinkan memberi dan mendapat syafaat itu) (86 : 43).

Ada pun sesiapa yang menuturkan syahadah tanpa mengetahui maknanya dan tidak ada keyakinan, tidak melaksanakan tuntutan-tuntutannya dari membersihkan dirinya daripada perkara-perkara yang syirik, ikhlas dalam pengucapan dan amalan: iaitu perkataan hati, lidah, dan amal hati dan anggota – maka syahadah tersebut tidak memberikan apa-apa manfaat mengikut ijma’ para ulama’.”

[23] Di dalam kes di hadapan kami ini, dengan berpandukan kepada subseksyen 107(1) Enakmen, Perayu menyatakan tidak pernah mengucap kalimah syahadah, maka boleh disifatkan sebagai sama sekali tidak atau belum sempurna lagi pemelukan Islamnya kerana asas awal untuk menjadikan seseorang itu Islam adalah mengucap kalimah syahadah. Kegagalan mengucap kalimah syahadah telah sekaligus menafikan kelayakan Perayu sebagai seorang Islam sebagaimana maksud atau kehendak seksyen 108 Enakmen kerana kegagalan mematuhi kehendak-kehendak subseksyen 107(1) Enakmen tersebut.

[24] Kami berpendapat walaupun Perayu dikenali sebagai orang Islam kerana nama Perayu adalah lazimnya nama orang Islam dan dokumen pengenalan Perayu juga menunjukkan Perayu beragama Islam tetapi Perayu tidak pernah mengucap kalimah syahadah maka pemelukan Islam Perayu adalah tidak berlaku. Kami perturunkan satu Keadah Fiqh yang menyatakan -

القاعدة الفقهية : الأصل بقاء ما كان على ما كان

bermaksud:-

“asal kekal sesuatu itu mengikut apa yang ada sebelumnya”

Jika seseorang tidak pernah mengucap kalimah syahadah tersebut, maka dia tidak dihukumi sebagai Islam, walaupun ia mengetahuinya dengan hatinya dan beribadah kepada Allah dalam amalannya, akan tetapi dia enggan untuk mengucap kalimah syahadah. Seseorang tidak dihukumi sebagai seorang Islam, sampai ia mengucap kalimah syahadah, berdasarkan sabda Nabi saw yang dinyatakan dalam *Sahih Muslim bi Syarhi al Nawawi*, juzuk 1 halaman 206:-

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي
مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ

Maksudnya:-

“Aku diperintah memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jika mereka melaksanakan hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindung dariku, kecuali dengan hak Islam dan hisab (perhitungan) mereka diserahkan kepada Allah”

[25] Oleh yang demikian adalah wajar untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara kerana Perayu bukanlah seorang Islam dari awal dan tidak pernah dibuktikan memeluk agama Islam. Dengan dapatan tersebut, maka alasan-alasan rayuan Perayu yang lain adalah tidak relevan untuk diulas.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah-hujah pihak Perayu dan Responden, maka kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- [1] Rayuan Perayu **DITERIMA**.
- [2] Perintah bertarikh 27/8/2018 dalam kes 10400-043-0216-2015 adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Bahawa Perayu adalah diisytiharkan sebagai seorang yang bukan beragama Islam sejak dari mulanya lagi.

Penghakiman ini diberikan oleh :-



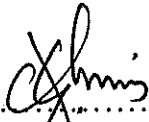
.....
1. YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-



.....
3. YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.



2